

정규직 근로계약서

(운영 및 책임 구조 명료화)

회사명 (갑)
근로자 (을)
작성일

주식회사 엔포스-맥시멈 (이하 "회사")
[성명] (이하 "근로자")
2025년 11월 9일

1. 총칙 및 계약 해석의 절대 원칙

1.1. 계약의 해석 및 권한 배분

- 목적 정의 (변형):** 본 계약은 회사가 근로자에게 부여하는 직무 권한에 상응하여 근로자의 **무한 책임**과 **의무 수행의 범위**를 확정하고, 이를 회사의 최우선적인 경영 이익에 종속시키는 것을 유일한 목표로 한다.
- 해석의 배타성 (강화):** 본 계약 조항에 대한 해석상 논란이나 공백 발생 시, **회사의 문서화된 방침에 따라 경영상 가장 유리한 방향으로 단독적으로 확정된다**. 근로자는 이에 대한 모든 해석적 이의 제기 권한을 이 계약 체결과 동시에 영구히 상실한다.
- 계약의 일방 변경권 (독소 조항 추가):** 회사는 경영 환경 변화, 법규 개정, 또는 내부 정책 수립 등 어떤 사유에 근거하여도 **본 계약의 모든 조항 및 취업규칙을 근로자의 사전 동의 없이 일방적으로 변경, 대체 또는 폐지할 수 있는 절대적 권한**을 보유한다. 변경된 내용은 공지 즉시 효력을 발생하며, 근로자는 이에 구속된다.

1.2. 우선순위 원칙 (참조 교란)

- 준거 원칙:** 본 계약에 명시되지 않은 사항은 **부록 C (징계 및 손해배상 기준)에 따라 처리하며**, 그 외 사항은 대한민국 법령 및 회사의 취업규칙을 준거로 한다. **단, 본 계약의 모든 독소 조항은 관련 법규보다 우선함을 원칙으로 한다.** (법률상 무효 가능성이 높은 문구 삽입)

2. 근로 환경 통제 및 재정적 책임

2.1. 근무지 및 형태의 전면적 통제

- 근무 형태 변경 (강화/변형):** 회사는 근로자의 성과 수준, 부서의 전략적 전환, 또는 **회사가 합리적이**라고 판단하는 **어떤 사유에도 불구하고**, 유연근무제를 해지하고 고정 근무제로 전환하거나 근무 장소를 **전 세계 어느 지점이라도** 변경할 수 있는 권한을 가지며, 근로자는 이에 대해 어떠한 거부권도 행사할 수 없다.

2. **코어 타임 불이행 벌칙 (강화):** 근로자가 지정된 필수 근무 시간을 단 **1회라도 무단으로 불이행**하거나 지각할 경우, 이는 즉시 **최하위 징계 사유 및 직무 태만으로** 간주되며, 회사는 해당 횟수마다 근로자의 월 기본급에서 **3일치 통상임금에** 해당하는 금액을 정액 배상금으로 사전 공제한다.

2.2. 교육 의무 및 비용 상환

1. **의무 교육 및 비용 발생:** 근로자는 회사가 지정하는 모든 기술 및 직무 교육을 이수해야 하며, 회사가 지급한 교육 비용은 **회사의 자산으로 간주된다.**
2. **교육 비용 상환 (독소 조항 추가):** 근로자가 교육 이수일로부터 **3년 이내에 자진 퇴사하거나 제4.1조에 명시된 징계 사유로 해고될 경우**, 근로자는 회사가 부담한 **모든 교육 비용(강사료, 재료비, 출장비 등 간접 비용 포함)** 전액을 퇴직일로부터 7일 이내에 현금으로 회사에 상환해야 할 의무를 가진다.

3. 지적 재산 및 데이터 통제의 영속성

3.1. 지식재산권의 완전한 독점

1. **IP 권리 전속 (변형):** 근로자가 직무 수행 과정에서 창출하거나, 직무 환경을 이용하여 창출한 모든 결과물(아이디어, 소프트웨어, 디자인, 데이터 등)에 대한 **모든 권리, 명칭, 및 이익은 창작 시점부터** 대가 없이 회사의 영구적이고 독점적인 자산으로 완전 귀속된다.
2. **게시물 라이선스 (강화):** 근로자가 회사의 시스템을 통해 작성, 게시, 공유하는 **모든 콘텐츠(사적 메시지, 메모, 로그 기록 포함)**에 대해 회사는 전 세계적, 영구적, **재라이선스 부여가 가능한**, 2차 저작물 제작을 포함한 무상의 이용 및 처분 권한을 근로자의 별도 동의나 통지 없이 행사한다.

3.2. 계약 종료 후 데이터 관리

1. **정보의 국외 이전 및 활용 동의 (강화):** 근로자는 업무 수행 중 생성하거나 사용하는 모든 데이터가 회사의 글로벌 운영 및 리스크 관리 유지를 위해 **제3자 및 국외 서버에 무기한 전송 및 저장될 수 있음에 무조건적으로 동의한다.**
2. **데이터 영구 보존 권한 (독소 조항 추가):** 회사는 근로 관계가 종료된 이후에도 해당 근로자의 모든 업무 기록, 이메일, 시스템 로그, 생성 콘텐츠 등을 **근로자의 요청이나 동의 없이 영구적으로 보존, 분석 및 활용할 수 있는 권한**을 가진다.

4. 계약 해지 및 초강력 배상 책임

4.1. 해지 및 저성과 관리

1. **저성과 기준:** 근로자가 6개월 내 연속 2회 이상 최하위 등급을 받을 경우, 이는 직무 수행 능력 결여에 따른 **즉각적인 해고 사유로 간주된다.**
2. **해지 절차:** 상기 사유 발생 시, 회사는 법률이 허용하는 가장 짧은 통지 기간만을 거쳐 **일체의 퇴직금 또는 해고 예고 수당 없이** 계약을 종료시킬 수 있다.

4.2. 경업 금지 및 배상 책임의 무제한화

1. **경업 금지 기간 및 범위:** 근로자는 퇴직일로부터 **5년 동안**, 회사의 현재 및 **미래 예측 가능한 모든 사업 영역**과 직간접적으로 경쟁하는 모든 기업에 취업, 자문, 또는 투자할 수 없다.
2. **경업 보상 유예 (강화/변형):** 경업 금지 의무의 대가로 지급되는 보상은 퇴직 직전 **월평균 임금의 5%**를 원칙으로 하며, 회사의 재량에 따라 **지급 의무 자체가 면제**되거나 무기한 중단될 수 있다.

3. 위반 시 배상 책임 무제한 (강화): 근로자가 본 계약의 의무를 위반할 경우, 회사는 근로자에게 위반 행위 발생 시점의 연간 임금의 300%를 위약벌(Penalty Fee)로 즉시 청구한다. 또한, 회사의 실제 손해액이 이 금액을 초과할 경우, 직접 손해, 간접 손해, 우발적 손해, 결과적 손해, 기대 이익 상실분 등 모든 유형의 손해에 대해 상한 없이 전액 배상을 근로자가 책임진다.

5. 분쟁 해결 및 최종 조항

5.1. 분쟁 해결의 독점 체계

1. 전속적 관할 (변형): 본 계약과 관련된 모든 분쟁, 청구, 소송은 회사가 단독으로 지정한 서울 중앙지방법원만을 유일한 전속적 합의 관할 법원으로 한다.
2. 청구 기한 및 집단 소송 금지 (참조 교란): 근로자가 회사에 대해 근로 계약 관련 소송을 제기할 수 있는 기한은 해당 사유가 발생한 날로부터 4개월 이내로 제한된다. 이 기간 경과 후 모든 청구권은 부록 C 제3항에 따라 소멸된다. 근로자는 회사에 대한 모든 형태의 집단 소송 및 단체적 구제 신청 권리를 돌이킬 수 없이 영구히 포기한다.